



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה  
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 234/15

בענין : קורן יגאל

מרח' מוריה 113, חיפה 34617  
טל': 050-8520456

התובע

נ ג ז

וייסהאוט ניר

ע"י ב"כ עו"ד אבישי קון  
מדרך אלנבי 9, ת.ד. 8486 חיפה 31084  
טל': 04-8516030, פקס: 04-8516644

הנתבע

## פ ס ק - ז י ן

1. המחלוקת בין הצדדים להליך זה נסבה סביב השאלה אם הנתבע הסב נזקים לרכוש המשותף אגב ביצוע שיפוץ בדירתו שלו, ואם כן – כמה כסף עליו להשיב לתובע שמימן חלק מתיקונים אלו, והאם יש לחייב את הנתבע להשיב לקדמ ותו את הרכוש המשותף שטרם שוקם.
2. הבית המשותף הנדון נמצא ברח' מוריה 113 חיפה.
3. נטען בתביעה כי במהלך שיפוץ שביצע הנתבע בדירתו הוא הסב נזקים הן לדירת התובע שנמצאת מתחת לדירתו שלו והן לרכוש המשותף. בהליך משפטי שהתנהל בבית המשפט לתביעות קטנות חויב הנתבע לפצות את התובע בגין נזקים שהוסבו לדירה פנימה; הנזקים שהוסבו לרכוש המשותף, ככל שהוסבו, לא נדונו שם לפי החלטה שיפוטית.
4. הנתבע מכחיש את הנטען כלפיו: התקנת מזגנים על הגג שהינו רכוש משותף היא לדידו שימוש סביר ברכוש המשותף בדומה לשימוש אותו עשה התובע בקירות החיצוניים לאותה המטרה, לא ידוע לנתבע על הוצאות בהן נשא התובע לתיקונים של נזקים ברכוש המשותף, שכשלעצמם מוכחשים.

5. התובע הגיש כתב תשובה בו טען כי התקנת 9 מזגנים על גג הבית המשמשים את אותה הדירה אינה שימוש סביר ברכוש המשותף, וכן נינקבו הסכומים אותם תובע התובע לתיקון נזקים לקיר הבנין ולתיקון משטח הדשא שנהרס בעטייה של הבניה אותה ביצע הנתבע.

6. בדיון שהתקיים בפני ביום 6.9.15 זנח התובע את עילת התביעה בגין מזגנים הגם שדעתו לא נחה כי יש בהתקנת 9 מנועים מזגן על הגג משום שימוש סביר. מכאן אתייחס לכל אחת מעילות התביעה שנותרו להכרעה.

7. הוצאה בגין זיפות הגג

(א) טוען הנתבע כי הזיפות היה צורך לנוכח תפוגת תוקף האחריות לאיטום.

(ב) התובע מסכים שפג תוקף האחריות לאיטום הגג אולם לדעתו טרם קם צורך באיטום מחדש שכן הגג היה תקין וכי הצורך קם בעטיין של ההתקנות שביצע הנתבע על הגג.

(ג) לדעתי משפגה תקופת אחריות לאיטום גג, יהא חומר האיטום כאשר יהא, חובה על בעלי הדירות לחדש את האחריות ע"י חידוש עבודות האיטום. בעל הדירה הממוקמת מתת לגג זכאי לכך שדירתו לא תלקה ברטיבות, ויש להקדים תרופה למכה. ספק שירות יודע ומעריך אל נכון מהו משך הזמן האפקטיבי של חומר האיטום ועבודות האיטום שביצע. על בסיס זה הוא קוצב את תקופת האחריות. משזו פגה יש לחדש את 'תעודת הביטוח' כדי למנוע מלכתחילה חדירת רטיבות לגג הבית. אני דוחה את עילת התביעה בגין הוצאות לזיפות הגג.

8. נזק לצינור השופכין

(א) אגב ביצוע השיפוצים בדירתו הסב הנתבע נזקים לצינור שופכין אותו נאלץ התובע לתקן. עלות התיקון היתה 1,300 ₪ וזה הסכום אותו הוא תובע בחזרה. לתמיכה בהוצאה צירף התובע חשבונית מס.

(ב) הנתבע כופר בקשר בין הליקוי האמור לבין השיפוץ שבוצע על ידיו ולא מוציא מכלל אפשרות שגם בדירת התובע בוצע שיפוץ שהוא שגרם לנזק. הנתבע גם הציג מכתב מטעם נציגות הבית ולפיו לא היו כלפיו טענות לאחר שצבע את חדר המדרגות ותיקן נזקים שהוסבו לו.

(ג) אמנם חשבונית המס המגבה את ההוצאה האמורה בה נשא התובע אינה מכילה פירוט נרחב, אולם משבחרו הצדדים לנהל את הדיון על סמך מסמכים וטענות בעל פה אזי גם ההכרעה השיפוטית צריכה להיות בהתאם ועל בסיס אותם נתונים. מהמכלול אני מקבלת את התביעה בעילה זו. סמיכות הזמנים בין

השיפוץ שבוצע על ידי הנתבע ואופיו, היינו הכללת עבודות אינסטלציה מקיפות בו, נראה לי סביר כי הליקוי שתיקונו מומן על ידי התובע היה תוצאה של אותו השיפוץ. גם לא שמעתי מה נתבע, שקבל אף הוא את רשות הטיעון [בנוסף לזכות שניתנה לבא כוחו], טענה כאילו במקביל אליו ביצע גם התובע שיפוץ.

## 9. נזקים לרכוש המשותף

- (א) טוען התובע כי גינת הבית ניזוקה בעטיים של חומרי בניה שהונחו בה.
- (ב) הנתבע לעומת זאת הציג צילום של מוט מתכת [ריילס] מונח בגינה עליו הוצב מיכל פסולת הבנין. ממכתב הועד גם עולה שהוא עשה שימוש ב' שרולי' לפינוי פסולת הבניה מהדירה אל מיכל האיסוף.
- (ג) לא מן הנמנע שהנתבע אכן עשה מאמצים למנוע נזקים לחצר הבית אך מנגד עצם הנחת חומרי בניה אפילו בהיקף שנצפה בצילום אותו הנתבע הגיש מסבה לגינה נזק כלשהו. כדי לאזן בין עמדות הצדדים אני מוצאת לחייב את הנתבע בסך של 1,500 ₪ שישולם לנציגות הבית המשותף. בסכום זה תחליט האסיפה הכללית של בעלי הדירות איזה חלק ברכוש המשותף לשקם לפי סדרי עדיפויות עליהם יוחלט כאמור.
- (ד) בשולי הדברים אוסיף כי צביעת חדר המדרגות ותיקוני נזקים שהוס בו לו, כפי שנעשה על ידי הנתבע הם מעשים חיוביים אך לדעתי היו הכרחיים לנוכח ה'עיקבות' שהשיפוץ הותיר בחדר המדרגות. פעולה זו הקטינה לנתבע את נזקיו כמו גם את נזקי יתר בעלי הדירות.

## 01. נזק לקירות חיצוניים

- (א) התובע מפנה לחוות הדעת מטעמו שמאזכרת בסעיף 1 לפרק "עובדות וממצאים" – "סדקים בקיר המטבח סדקים בשני חדרי השינה ומרפסת, חור בתקרת חדר שינה שנפער מקדימה וטיח שחדר למזגן". חוות הדעת ממליצה למלא את הסדקים בחומרי סיקה אלסטיים. היא לא נוקבת בעלות עבודה זו.
- (ב) הנתבע טוען כי הסדקים הם תוצאה של בלאי טבעי של הבית המשותף ולכן שומה על כל בעלי הדירות לשנס מותניים ולשפץ את כל מעטפת הבית.
- (ג) משיב על כך התובע ומדגיש כי כשנתיים קודם לשיפוץ שביצע הנתבע שופץ הבית המשותף לרבות קירות חיצוניים.

(ד) לדעתי הסדקים בקירות הבית, שכשלעצמם אינם מוכחשים, עולים בקנה אחד עם אישור חברת הנציגות שם מצוינים גם נזק ים שהוסבו לדירתה פנימה. לפי המלצות המהנדס וינד שחוות דעתו תומכת בתביעה, התיקון שלהם אינו משימה בלתי אפשרית. הוא ממליץ על מילוי הסדקים בחומרי 'סיקה' אלסטיים, מה שייתן מענה לסדקים אלו, ללמדנו שאין מדובר בנזקים קונסטרוקטיביים אולם נזקים שנכון לטפל בהם כדי שלא יתעצמו.

(ה) הצעות המחיר שצירף התובע אין בהן כדי להוות מדד להשוואה. אף לא אחת מהן לא נותנת הצעת מחיר לעבודה המומלצת על ידי המהנדס וינד.

(ו) אני מעמידה את עלות התיקון של הקירות החיצוניים על 1,500 ₪ אותם ישלם הנתבע לנציגות הבית המשותף. היא שתהיה אחראית לתיקון הליק ויים בקירות החיצוניים.

17. מהמקובץ אני מחייבת את הנתבע:

(א) לשלם לתובע סך של 1,300 ₪ החזר תיקון צנרת ועוד הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪.

(ב) לשלם לנציגות הבית המשותף סך של 3,000 ₪ לשיקום הרכוש המשותף.

21. הסכומים בהם חויב הנתבע ישולמו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה [22.6.15] ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהיעדר הצדדים ביום כג' תשרי תשע"ו [6.10.15]

העתקים יישלחו לצדדים כמקובל

צפורה פיגנבויס

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין